



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COLÉGIO PEDRO II

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PROCESSO Nº 23040.005462/2025-17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2026 – CPII

I – DO OBJETO

Trata-se de pedido de impugnação apresentado pela empresa **LG EVENTOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 27.819.051/0001-04, em face do Edital nº 16/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº 311/2026, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de sonorização, iluminação e transmissão ao vivo para o Colégio Pedro II.

DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

A impugnação foi apresentada com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e no item 15 do Edital. Considerando a data da sessão pública indicada no instrumento convocatório e a data de apresentação do pedido, verifica-se o atendimento do requisito de tempestividade, razão pela qual a impugnação é conhecida e passa-se à análise de mérito.

DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE

Em síntese, a impugnante questiona o item 9.32 do Termo de Referência, que exige registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em plena validade e compatível com as atividades técnicas abrangidas pelo objeto da contratação.

Sustenta que a natureza preponderante da contratação seria audiovisual, abrangendo iluminação de pequeno porte, sonorização de pequeno e médio porte e transmissão ao vivo e simultânea, com gravação de áudio e vídeo. Alega que as atividades de engenharia estariam delimitadas às instalações elétricas temporárias, para as quais o item 9.36 já exige Engenheiro Eletricista registrado no CREA, detentor de CAT e experiência compatível.

Alega, ainda, que a exigência de registro empresarial deveria observar o critério previsto na Lei nº 6.839/1980, vinculado à atividade básica ou à atividade pela qual a empresa presta serviços a terceiros. Ao final, requer a exclusão do item 9.32 e,

subsidiariamente, sua alteração, além da manutenção das exigências relativas ao profissional habilitado e às ARTs pertinentes.

DA ANÁLISE DO PEDIDO

Após análise das razões apresentadas e das características técnicas que fundamentam o Termo de Referência, não se identifica fundamento suficiente para excluir a exigência prevista no item 9.32.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a exigência não decorre da simples denominação do objeto como serviço de sonorização, iluminação cênica e transmissão ao vivo, nem da mera operação artística de mesas de som, mesas de iluminação ou equipamentos audiovisuais. A motivação técnica está relacionada às atividades de engenharia efetivamente abrangidas pela execução contratual, especialmente dimensionamento de cargas, distribuição elétrica temporária, proteção, aterramento, cabeamento, montagem e supervisão dos sistemas de iluminação e sonorização. A classificação dos sistemas como de pequeno ou médio porte não afasta, por si só, a incidência das normas profissionais e de segurança aplicáveis a essas atividades, sobretudo quando executadas em unidades escolares e ambientes destinados à reunião de público.

Essa delimitação é refletida no próprio Termo de Referência. O item 9.36 exige Engenheiro Eletricista registrado no CREA e detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT, acompanhada de atestado de responsabilidade técnica, comprovando experiência na execução ou instalação de sistemas elétricos temporários de distribuição de energia, tais como quadros, dimmers, cabeamento e aterramento, destinados a equipamentos de sonorização, iluminação cênica e/ou transmissão. Ao mesmo tempo, o instrumento ressalva que a mera operação artística dos equipamentos não constitui, por si só, fundamento para a exigência profissional, evidenciando que os requisitos foram direcionados às parcelas técnicas efetivamente abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

As características concretas dos ambientes atendidos reforçam essa cautela. No caso do Teatro Mário Lago, por exemplo, análise técnica anteriormente realizada pela Administração identificou que a instalação, a operação e a manutenção dos sistemas de iluminação e sonorização envolvem aspectos que ultrapassam simples conexões elétricas. A instalação demanda atenção à distribuição de cargas, à compatibilidade dos equipamentos e à adequação às normas de segurança, inclusive quanto à prevenção contra incêndio e pânico; a operação durante os eventos requer conhecimento técnico para ajustes e para a manutenção do funcionamento adequado e seguro; e as intervenções de manutenção são relevantes para prevenir falhas que possam comprometer a segurança e a funcionalidade do espaço. Em ambiente destinado à reunião de público, essas circunstâncias tornam especialmente relevante a definição das responsabilidades técnicas relacionadas às atividades de engenharia envolvidas na execução.

O Teatro Mário Lago constitui exemplo concreto dessa realidade, sem que a justificativa se restrinja àquele espaço. A contratação atenderá, sob demanda e ao longo da vigência contratual, diversas unidades do Colégio Pedro II, com sucessivas montagens e desmontagens em ambientes distintos. A repetição dessas operações técnicas, inclusive quando houver sistemas elétricos temporários, amplia a necessidade de que a execução observe critérios de segurança e responsabilidades previamente definidas,

sobretudo diante de riscos associados a instalações inadequadas, como sobrecargas, choques elétricos, curtos-circuitos e ocorrências capazes de afetar trabalhadores, equipamentos e o público.

Nesse contexto, o art. 1º da Lei nº 6.839/1980 estabelece que o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional é determinado em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. No caso concreto, a exigência não se apoia exclusivamente no ramo comercial ou na denominação genérica da futura contratada, mas no fato de que a empresa vencedora assumirá uma prestação que inclui, além das atividades audiovisuais, a execução das parcelas técnicas relacionadas aos sistemas elétricos temporários necessários ao funcionamento dos equipamentos contratados.

É nessa circunstância que se fundamenta a exigência prevista no item 9.32. O registro da pessoa jurídica e a indicação do profissional responsável possuem funções complementares na modelagem adotada: o primeiro se refere à empresa que assumirá a execução contratual abrangendo as atividades técnicas identificadas; o segundo assegura a existência de profissional legalmente habilitado e com experiência comprovada para responder pelas parcelas de engenharia. A exigência, portanto, não é dirigida à mera operação artística ou audiovisual dos equipamentos.

Quanto ao Acórdão nº 788/2026 - Plenário, citado pela impugnante, o precedente deve ser considerado à luz das circunstâncias do caso concreto. A presente contratação possui motivação técnica específica para as parcelas relacionadas às instalações elétricas temporárias, sem estender a exigência de responsabilidade técnica à mera operação artística dos equipamentos. Assim, a referência ao precedente não afasta, por si só, a justificativa técnica constante dos autos para a modelagem adotada.

Dessa forma, consideradas conjuntamente as atividades técnicas efetivamente compreendidas na contratação, sua execução reiterada em diferentes unidades, os riscos associados às instalações elétricas temporárias e a responsabilidade assumida pela futura contratada, entende-se justificada a manutenção do item 9.32 do Termo de Referência.

DA DECISÃO

Ante as considerações apresentadas, CONHEÇO da impugnação apresentada pela empresa LG EVENTOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA., tendo em vista a sua tempestividade, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a exigência prevista no item 9.32 do Termo de Referência.

Portanto, o Edital nº 16/2026 e seus anexos mantêm-se inalterados, permanecendo a sessão pública na data e horário divulgados no instrumento convocatório.

Atenciosamente,

Samuel Gomes

Pregoeiro/Agente de Contratação

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2026.



Assinatura de Samuel Gomes